

## 개선요구 및 권고

제 목 성희롱·성폭력 피해예방 및 처리방안 강화 필요

소 관 부 서(기관) (주)코스코시큐리티, (주)코스코투게더

조 치 부 서(기관) (주)코스코시큐리티, (주)코스코투게더

내 용

### 1. 업무 개요

(주)코스코시큐리티 및 (주)코스코투게더(이하 “자회사”라 한다)는 「성희롱·성폭력예방지침」을 제정하여 직장 내 성희롱·성폭력을 예방하고 피해자를 보호하기 위해 노력하고 있다.

### 2. 성희롱·성폭력 징계시효에 중대비위 기준 적용 필요

#### 가. 판단 기준

여성가족부 「직장내 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼」에 따르면 성희롱 사건의 징계시효를 5년보다 짧게 설정하지 않도록 되어 있다.<sup>1)</sup>

그리고 자회사 「인사관리 규정」에 따르면 직원이 성희롱·성폭력 등 성범죄 관련 행위로 징계를 받은 경우 금품 수수, 횡령, 채용비위 등에 따른 징계와 마찬가지로 추가적인 인사상 불이익을 줌으로써 성희롱·성폭력을 일반적인 비위행위와 구분하여 중대한 비위행위로 분류하고 있다.

1) 여성가족부 「직장 내 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼」(2021. 7월)에 따르면 성희롱 비위행위에 대한 소멸시효에 대해 「남녀고용평등법」상 성희롱 사건의 공소시효를 들어 5년으로 명시하고 있고, 「성희롱 사건 처리 절차별 체크리스트」를 제시하여 성희롱 예방 및 처리절차 점검 시 ‘징계시효가 성희롱·성폭력 관련법의 소멸시효인 5년보다 짧게 규정되어 있는지’를 확인하도록 되어 있음.

따라서 성희롱·성폭력 사건의 징계시효는 5년보다 짧지 않으면서 다른 중대 비위행위와 같이 일반적인 비위행위의 징계시효보다 길게 설정하는 것이 합리적이다.

## 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 자회사의 비위행위별 징계시효를 확인한 결과 금품 수수, 횡령, 채용비위 등의 중대 비위행위의 징계시효는 5년으로 하고 있으면서도, 성희롱·성폭력의 징계시효는 일반 비위행위와 동일하게 3년으로 정하고 있었다.

그러나 성희롱·성폭력 행위의 징계시효를 일반적인 비위행위와 동일하게 3년으로 적용하는 것은 성범죄 관련 행위를 중대 비위행위로 분류한 취지와 맞지 않는 점, 성희롱·성폭력 사건의 특성상 피해사실 공개가 지체되는 경우가 잦은 점 등을 감안할 때 성희롱·성폭력 징계시효를 「직장 내 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼」에서 권고하고 있는 5년 이상으로 설정할 필요가 있다.

## 3. 성희롱·성폭력 피해근로자 보호를 위한 제도 미흡

### 가. 판단 기준

「남녀고용평등법」 제14조(직장 내 성희롱 발생 시 조치) 및 제14조의2(고객 등에 의한 성희롱 방지)에 따르면 사용자는 직장 내 성희롱과 관련하여 피해를 입은 근로자 또는 피해를 입었다고 주장하는 근로자(이하 “피해근로자등”이라 한다)를 보호하기 위하여 성희롱 사건 조사기간 및 성희롱 사실 확인 시 근무장소 변경, 유급휴가 명령 등의 적절한 조치를 하도록 되어 있다.

또한 자회사 「성희롱·성폭력예방 지침」 제6조(고객 등에 의한 성희롱·성폭력 방지) 및 제11조(피해자 등 보호 및 비밀유지)에 따르면 성희롱·성폭력 피해근로자등의 보호를 위해 피해자와 행위자의 업무·공간 분리, 유급휴가 명령 등의 조치를 하도록 되어 있다.

따라서 성희롱·성폭력 사건 발생 시에는 피해근로자등에게 추가적인 피해가 발생하지 않도록 행위자와 업무·공간 분리, 유급휴가 등의 분리조치를 위한 제도를 마련하여 피해근로자등을 보호하는 것이 바람직하다.

## 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 피해근로자등의 보호조치에 관한 내부 규정 및 제도 운영 현황을 점검한 결과 관계법령 및 「성희롱·성폭력예방 지침」에서 정하고 있는 분리조치 방안 중 피해근로자등의 보호를 위한 휴가제도가 마련되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과 성희롱·성폭력 등의 사건으로 피해근로자등의 심신안정 및 회복, 추가적인 피해 방지를 위하여 휴가가 필요한 경우에도 적용할 휴가제도가 없어 보호조치를 제때 하지 못할 우려가 있다.

**관련부서(기관) 의견** (주)코스코시큐리티 및 (주)코스코투게더는 감사결과를 수용하면서 성희롱·성폭력 피해근로자등의 보호조치가 적절하게 이루어질 수 있도록 유급휴가 제도를 마련하겠다는 의견과 함께 성희롱 등의 비위행위의 징계시효를 중대 비위행위와 동일하게 하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

(주)코스코시큐리티 및 (주)코스코투게더 대표이사는

성희롱·성폭력 행위의 징계시효를 5년 이상으로 설정하도록 「인사관리 규정」을 개정하시고(개선)

법령 및 정부지침에서 정하고 있는 성희롱·성폭력 피해근로자등의 보호의무가 충실히 이행될 수 있도록 관련 휴가제도를 마련하시기 바랍니다.(권고)